FuturMaster Service SaaS FM Cloud Services - Conditions Générales de fourniture de services

FuturMaster est l'éditeur et propriétaire de progiciels destinés à l'optimisation des processus de Supply Chain Planning. FuturMaster

FuturMaster a mis à la disposition du Client les informations lui permettant de prendre connaissance des différentes caractéristiques de son service SaaS FM Cloud Services décrit dans le présent Annexe B « Descriptif du Service », proposé par FuturMaster. FuturMaster a également fourni au Client, à la suite de la demande expresse de ce dernier, toute information technique supplémentaire.

Futurmaster est un éditeur de progiciels destinés à l'optimisation des processus de Supply Chain.

Le Client a exprimé ses attentes au travers d'un appel d'offres via un Cahier des charges initial.

Les modalités de l'appel d'offres et les nombreux échanges qui ont eu lieu entre les Parties depuis la remise de la proposition initiale de Futurmaster ont permis à FuturMaster de bien comprendre les attentes du Client.

A l'issue de la procédure d'appel d'offres, c'est sur la base de l'ensemble des échanges intervenus entre les Parties que le Client a envisagé de sélectionner Futurmaster pour la fourniture de son service SAAS FM Cloud Services.

Dans ces circonstances, et après discussions, les Parties conviennent de conclure le présent contrat afin de définir les conditions juridiques, financières et opérationnelles suivant lesquelles FuturMaster concède au Client un droit d'accès et d'utilisation à son service SaaS FM Cloud Services, et fournit les prestations de mise en place du service SAAS FM Cloud Services décrit dans l'annexe C « Modalités de Mise en Place du Service ».

Article 1 - Définitions

Tous les termes figurant en majuscule dans le présent Contrat auront la signification qui leur est donnée ci-après :

« Annexe » : tout document annexe joint aux présentes Conditions Générales ou aux Conditions Particulières, ainsi que toute annexe dûment signée par chacune des Parties postérieurement à la Date Effective, se rapportant et faisant partie intégrante du Contrat.

« Bénéficiaires » : AGROM SERVICE, AGROMOUSQUETAIRES et toutes les entités juridiques dont AGROMOUSQUETAIRES possède plus de cinquante pour cent (50%) des actions ou des parts.

« Conditions Particulières » : les conditions spécifiques annexées aux présentes conditions générales et qui font partie intégrante du Contrat. Les Conditions Particulières définissent notamment le Service fourni au Client, le nombre d'utilisateurs autorisés, le Périmètre d'Utilisation, le montant de la redevance du Service, et toutes autres dispositions particulières convenues entre les Parties.

« Contrat » : l'ensemble formé par les présentes conditions générales de fourniture de services, les Conditions Particulières, et leurs Annexes ainsi que leurs avenants éventuels tels que conclus conformément à l'Article 15 ci-après.

« Date Effective » : la date de signature du présent Contrat.

« Documentation » : la documentation/manuel utilisateur et la documentation technique, en format électronique ou papier remise au Client décrivant les fonctionnalités et/ou les instructions d'utilisation standard du Service, ainsi que tout complément et/ou mise à jour et/ou toute partie de ladite documentation.

« Données Client » : toutes les informations que le Client enregistre, utilise, et traite par le biais du Service, qui seront communiqués au Client ou auxquelles FuturMaster pourra avoir accès.

« Informations Confidentielles » : le contenu du Contrat, toute information concernant l'existence et le déroulement de la négociation du Contrat entre les Parties ainsi que toutes informations relatives à chacune des Parties qui ne sont généralement pas connues du public, qu'il s'agisse du Service et de ses éléments et composants, d'une technique, secret d'affaire ou autre (y compris, de manière non exhaustive, le savoir-faire et les informations relatives à la technologie, aux logiciels, aux formules,

YZ PHH

données, algorithmes, spécifications et aux prototypes, aux clients, aux plans d'affaires, aux activités de promotion et de marketing, aux financements et autres informations commerciales).

« Infrastructure » : désigne l'ensemble des matériels, systèmes d'exploitation, tout réseau de communication non compris dans les Prérequis client nécessaires à la fourniture du Service.

« Logiciel(s) Tiers » : les logiciels édités et/ou commercialisés par des tiers, intégrés dans le Service ou non intégrés, et dont les conditions d'utilisation et de garantie sont définies par leurs éditeurs respectifs.

« Maintenance » / Support : les services de maintenance décrits dans l'Annexe B « Descriptif du service ».

« Matériel » désigne l'ensemble des équipements, systèmes d'exploitation, tout réseau de communication appartenant au Client nécessaire à l'utilisation du Service, tel qu'identifié dans l'annexe D « Prérequis Client ».

« Mises à Jour » : toute nouvelle version, correction ou patch temporaire du Service fournie, si elle est disponible, par FuturMaster à ses clients bénéficiant de la Maintenance. Les Mises à Jour ne comprennent pas les produits, éléments et/ou modules qui sont commercialisés séparément par FuturMaster pour une utilisation complémentaire spécifique.

« Modalités de Mise en Place du Service » : les services professionnels, tels que les services d'installation de paramétrage, et/ou de consulting, relatifs au Service et fournis par FuturMaster, tels que décrits en Annexe C au présent Contrat.

« Périmètre d'Utilisation » : l'étendue des droits d'utilisation du Service concédé au Client, telle qu'identifiée dans les Conditions Particulières, et limitée par le nombre d'utilisateurs autorisés en accès simultanés, et le Territoire au sein duquel ces accès simultanés peuvent être utilisés par le Client ou les Sociétés Bénéficiaires.

« Période Initiale » : désigne la durée du contrat avant sa première reconduction.

« Période de Maintenance Planifiée» : désigne le temps utilisé par FuturMaster pour l'administration et l'évolution de l'Infrastructure. Chaque période de maintenance fera l'objet d'une communication de la part de FuturMaster entre 2 jours ouvrés à l'avance et à minima 1h avant toute maintenance urgente. Le Client pourra demander à FuturMaster de repositionner un créneau de Maintenance Planifiée, si ses contraintes opérationnelles nécessitent une utilisation du Service sur le créneau proposé initialement par FuturMaster. Les Périodes de Maintenance Planifiées se dérouleront pendant un créneau se situant entre 20h et 6h.

« Progiciel » : la version standard du progiciel FUTURMASTER et faisant partie du service SaaS sous sa seule version exécutable – code objet, tel que décrit en Annexe B, sa Documentation, ses Mises à Jour, et toutes leurs copies, adaptations et modifications, en ce inclus toute partie de chacun de ces éléments, dont un droit d'utilisation est concédé au Client en code objet dans le cadre du Service.

« Redevance de Service/d'Abonnement » : la redevance devant être payée par le Client conformément à l'Article 7 ci-après, en contrepartie du droit d'accès et d'utilisation du Service, telle que définie dans les Conditions Particulières.

« Site » : les lieux identifiés d'une même entité juridique où sont installés des ordinateurs devant utiliser le Service.

« Temps d'Indisponibilité mensuel du service (TIS) » : désigne la somme des périodes mensuelles pendant lesquelles le Service est inaccessible au Client hors Périodes de Maintenance Planifiée

« Temps d'Ouverture mensuel du Service (TOM) » : désigne la période pendant laquelle FuturMaster s'engage à fournir le service au client, à savoir 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 hors Périodes de Maintenance Planifiée.

« Territoire » : la zone géographique définie dans les Conditions Particulières dans lesquelles le Client se voit concéder le droit d'accéder et d'utiliser le Service ou à défaut la France.

« Utilisateurs » : les personnes physiques, salariés par le Client, autorisés par le Client à utiliser le Service.

Article 2 - Accès et utilisation du Service

2.1 Etendue du droit d'accès et d'utilisation du Service accordé au Client

FuturMaster accorde au Client un droit d'accès et d'utilisation du Service et de la Documentation associée fournis par FuturMaster dans le cadre du Contrat, pour la durée définie dans les Conditions Particulières. Ce droit d'utilisation est consenti

72 PHK

au Client à titre non exclusif, incessible et non-transmissible, pour ses seules opérations informatiques internes, et pour traiter les données qui lui sont propres dans sa Configuration, sur le Site, et dans la limite du Périmètre d'Utilisation et du Territoire définis dans les Conditions Particulières.

Le Client est autorisé à utiliser le Service dans le Territoire pour son propre compte et pour le compte des Sociétés Bénéficiaires. Les Sociétés Bénéficiaires sont également autorisées à utiliser le Service pour leur propre compte sous réserve des conditions visées au paragraphe précédent et des conditions expresses suivantes :

- le Client doit faire accepter expressément par chacune de des Sociétés Bénéficiaires l'ensemble des dispositions du Contrat et, plus particulièrement, les obligations qui lui incombent en tant qu'Utilisateur du Service;
- le Client reste entièrement et seul responsable vis à vis de FuturMaster du paiement de la Redevance de Service correspondantes ;

étant expressément convenu que le Client est et demeure exclusivement et entièrement responsable vis à vis de FuturMaster du respect du Contrat par l'ensemble de des Sociétés Bénéficiaires.

2.2 Délivrance du Service

FuturMaster s'engage à délivrer le Service et sa Documentation suivant les modalités décrites en Annexe A.

Le droit d'utilisation du Progiciel concédé par FuturMaster au Client dans le cadre du Service s'applique aux Mises à Jour et aux versions nouvelles ou améliorées du Progiciel fournies par FuturMaster dans le cadre des Services de Support/Maintenance.

Les livrables documentaires en format papier, tels que les études ou les rapports, fournis dans le cadre des Modalités de Mise en Place du Service ne seront délivrés au Client qu'en deux exemplaires maximum.

2.3 Droits du Client

Le Client s'interdit, enfin, d'utiliser le Service et/ou la Documentation en temps partagé, pour la fourniture de toute prestation de service de nature informatique ou comptable par ou auprès d'entité ou prestataire tiers ou, plus généralement, permettre l'utilisation du Progiciel ou de la Documentation par tout tiers (étant précisé que les sociétés du groupe auquel appartient le Client étant considérées comme tiers dans la mesure où elles n'ont pas été expressément autorisées par FuturMaster), y compris en cas d'infogérance.

Article 3 - Obligations générales de collaboration

FuturMaster a mis à la disposition du Client les informations lui permettant de prendre connaissance des caractéristiques et fonctionnalités du Service, telles que décrites en Annexes B et C du Contrat et des Modalités de Mise en Place du Service. FuturMaster a également fourni au Client des informations techniques, notamment le Matériel du Client. Le Client reconnaît avoir vérifié l'adéquation à ses besoins du Service et des Modalités de Mise en Place du Service, et la compatibilité et l'adaptation du Service avec les éléments, matériel et logiciel, de son système d'information et de sa Configuration.

FuturMaster a notamment recommandé au Client de vérifier qu'il dispose bien de toutes les compétences et ressources nécessaires en interne et que les utilisateurs auront reçu une formation appropriée dans la mesure où l'introduction de nouveaux outils et services informatiques dans une entreprise exige une préparation des structures, de l'organisation du travail et des utilisateurs.

Chacune des Parties s'engage à coopérer ensemble de manière active et permanente en ce qui concerne l'exécution de leurs obligations au titre du Contrat. La délivrance par FuturMaster du Service et des Modalités de Mise en Place du Service dépend de l'exécution par le Client de ses propres obligations contractuelles. Constitue notamment une obligation essentielle et déterminante à la charge du Client, l'obligation d'exprimer clairement ses besoins et ses contraintes, afin notamment d'établir précisément le périmètre d'installation du Service dans les conditions convenues dans le cadre du Contrat.

Le Client reconnaît et accepte de fournir, à ses frais exclusifs et dans le délai demandé par FuturMaster pour les besoins d'exécution du calendrier d'installation, les moyens que FuturMaster pourrait demander pour la bonne exécution du Contrat. A cet effet, le Client devra :

- mettre à disposition de FuturMaster des espaces de bureaux, des moyens tels que téléphones, télécopieurs, ordinateurs, secrétariat et autre assistance et coopération de la part de son personnel ; et
- mettre en place les procédures adéquates de sauvegarde, de sécurité et de contrôle de virus sur les moyens informatiques qu'il met à la disposition de FuturMaster.

Le Client s'engage à fournir avec explicitation si besoin à FuturMaster, à ses frais et dans un délai compatible avec le calendrier d'installation estimé, toutes informations et tous documents nécessaires à l'exécution du Contrat et garantit que les

42 PHM

informations et documents remis à FuturMaster sont ou seront exacts, précis et non équivoques. En conséquence, si des pertes, dommages ou déficiences dans la Maintenance et/ou les Modalités de Mise en Place du Service fournies par FuturMaster résultaient d'informations ou de documents inexacts, incomplets ou autrement défectueux fournis par le Client, la responsabilité de FuturMaster ne pourrait pas être retenue.

Le Client déclare conserver le contrôle, la direction et la coordination du projet d'installation et d'utilisation du Service et des Modalités de Mise en Place du Service. Il s'engage à désigner un responsable de projet, investi d'un pouvoir de décision et possédant toutes les compétences techniques permettant de prendre toute décision à l'égard des solutions proposées par FuturMaster. Le Client s'engage à ne pas retarder les éventuelles validations requises et d'une manière générale à informer FuturMaster de tout événement susceptible de retarder ou de compromettre l'exécution des installations du Service, telle que convenue par les Parties.

Article 4 - Propriété Intellectuelle

Le Contrat n'entraîne le transfert d'aucun droit de propriété au profit du Client. Tous les éléments faisant partie du Service, le Progiciel et les Logiciels Tiers ainsi que tout produit résultant des Modalités de Mise en Place du Service fournis par FuturMaster dans le cadre du Contrat restent la propriété de FuturMaster ou des tiers éditeurs concernés. En conséquence, le Client reconnaît et accepte que FuturMaster est titulaire de tous les droits sur toute copie, traduction, modification, adaptation ou application du Progiciel qui pourront être créés par FuturMaster ou le Client, y compris toute amélioration ou développement du Progiciel et/ou du Service.

Si une personne représentant ou salarié ou consultant du Client est présumée être propriétaire des droits sur les éléments sus-mentionnés en tant qu'auteur, le Client s'engage à prendre les dispositions nécessaires pour que ladite personne cède tous ses droits à FuturMaster et aux tiers éditeurs concernés. Si du fait des dispositions légales applicables, les droits de cette personne ne peuvent être cédés, le Client prendra les dispositions nécessaires pour qu'elle renonce à l'exercice de ses droits, ou si une telle renonciation n'est pas licite, pour que soit octroyé à FuturMaster ou aux tiers éditeurs, le droit exclusif, irrévocable, , pour une durée indéterminée et dans le monde entier, d'utiliser, de commercialiser et de modifier ces éléments sans devoir identifier la personne auteur ou obtenir le consentement préalable de ce dernier. A la demande de FuturMaster, le Client prendra les dispositions nécessaires pour conclure avec la personne auteur un accord écrit formalisant les droits de FuturMaster et des tiers éditeurs concernés prévus par le présent article.

Le Client s'engage à ne pas porter atteinte directement ou indirectement par l'intermédiaire de toute autre personne, aux droits de propriété intellectuelle de FuturMaster ou des tiers éditeurs concernés. Le Client s'engage à prendre à l'égard de son personnel et/ou de toute tierce personne qui aurait légitimement accès au Service suite à l'autorisation de FuturMaster, toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété de FuturMaster ou des tiers éditeurs concernés. En outre, le Client s'interdit de supprimer ou modifier les mentions de la titularité des droits de propriété intellectuelle ou toute autre mention de propriété de FuturMaster apparaissant sur certains éléments du Service, tels que le Progiciel ou sur la Documentation, et s'engage à reproduire et faire apparaître les mêmes mentions sur toute copie complète ou partielle du Progiciel ou de sa Documentation qu'il aura réalisé.

Article 5 - Garantie

5.1 Conformité du Service

FuturMaster garantit au Client que le Service fonctionnera de manière conforme à sa Documentation pendant une durée de quatre vingt dix (90) jours à compter de la date d'utilisation du Service par les utilisateurs finaux de chaque Bénéficiaire en situation de production (la « **Période de Garantie** »). La Période de Garantie est activée à chaque nouvelle mise en place du Service pour un Bénéficiaire donné.

En cas d'anomalie, d'erreur ou de défaillance du Service empêchant l'exécution de tout ou partie des fonctionnalités prévues dans la Documentation, FuturMaster s'engage à corriger le Service défaillant, et ce, le plus rapidement possible après la réception de la réclamation du Client. FuturMaster s'engage à effectuer la correction à la condition toutefois que le Client (i) ait notifié FuturMaster de l'anomalie, erreur ou défaillance du Service pendant la Période de Garantie, (ii) n'ai pas fait procéder à des modifications du Service par toute entité autre que FuturMaster, et (iii) ait installé toutes les Mises à Jour qui lui ont été fournies par FuturMaster. Pour que FuturMaster soit en mesure de procéder aux corrections nécessaires, le Client s'engage à lui fournir la description et toutes les informations nécessaires à l'identification de ladite anomalie, erreur ou défaillance.

Par ailleurs, FuturMaster ne peut garantir que :

YZ PHH

- le Service est adapté aux besoins du Client, dans la mesure où ce dernier et le Prestataire ont vérifié l'adéquation des fonctions et spécifications visées dans la Documentation avec les besoins propres du Client et ses objectifs ;

- le Service fonctionnera de manière ininterrompue ou exempte de toute erreur. Le Client reconnait que le Service peut présenter des anomalies et que toutes les anomalies ne sont pas rectifiables ou qu'il n'est pas toujours nécessaire de les corriger. FuturMaster s'efforce de s'assurer que le Service ne contient aucun virus. Le Client sera seul responsable de la mise en place de protections anti-virus adéquates sur son Matériel et, le cas échéant, de souscrire une assurance suffisante contre les risques de présence de virus ; et

- toute anomalie pourra systématiquement être corrigée.

5.2 Garantie d'éviction

FuturMaster garantit le Client contre toute action ayant pour fondement le fait que l'utilisation du Service par le Client, dans le cadre du Contrat, enfreint, sur le Territoire, les droits de propriété intellectuelle dont un tiers serait titulaire.

La présente garantie est accordée par FuturMaster sous condition toutefois que :

- FuturMaster soit informée sans délai de toute réclamation, plainte ou recours de la part d'un tiers alléguant d'une contrefaçon par le Progiciel faisant partie du Service de ses droits de propriété intellectuelle (le "**Tiers**") ;

- FuturMaster soit en mesure d'assurer discrétionnairement la défense du Client contre ladite menace, plainte ou recours ; et

- le Client apporte son assistance dans les termes prévus ci-après et permette à FuturMaster d'assumer seule le contrôle de toute négociation avec le Tiers en vue de conclure une transaction au sens de l'article 2044 du Code Civil.

Le Client s'interdit de répondre seul à la réclamation, plainte ou recours, et/ou à conduire seul la défense judiciaire du litige diligenté contre lui par le Tiers ou de discuter ou conclure quelconque arrangement ou transaction avec le Tiers, et s'engage, s'il est mis en cause directement, à informer sans délai FuturMaster et à se concerter avec cette dernière dans les conditions prévues par le présent article.

A la suite de la réclamation, plainte ou recours du Tiers, FuturMaster pourra, sous réserve des conditions visées ci-dessus à son choix, après en avoir informé le Client et les Bénéficiaires et à ses frais :

- soit modifier le Service afin qu'il ne soit pas contrefaisant tout en présentant des fonctionnalités similaires,
- soit obtenir au profit du Client le droit de continuer à utiliser le Service prétendument contrefaisant,
- soit fournir au Client un logiciel aux fonctionnalités et aux performances substantiellement similaires,
- exiger du Client la restitution du Service contrefaisant et de tout droit y afférent. Suite à ladite restitution, le Client pourra recouvrer auprès de FuturMaster, à titre de dommages-intérêts, un montant équivalent aux Redevances de Licence versées par le Client pour l'utilisation du Service et encaissée par FuturMaster ainsi que toutes les conséquences financières engendrés par la restitution anticipée du Service contrefaisant

Dans l'hypothèse de la conclusion d'une transaction dont le montant serait convenu entre FuturMaster et le Tiers, FuturMaster prendra à sa charge l'intégralité des montants à verser par le Client au Tiers.

La présente garantie d'éviction consentie par FuturMaster ne s'applique au Service :

- qui ont fait l'objet d'une modification, après délivrance par FuturMaster et par un tiers prestataire ;

- dont l'utilisation est combinée à des logiciels tiers, Matériels ou Systèmes d'Exploitation autre que ceux définis en Annexe, lorsque la prétendue contrefaçon est relative à une telle combinaison ;

- qui sont toujours utilisés par le Client malgré la conclusion d'une transaction, ou la signification d'une décision de justice ayant autorité de chose jugée ou à défaut de mise en œuvre par le Client des modifications conseillées par FuturMaster permettant d'écarter la qualification de contrefaçon ;

- qui sont utilisés par le Client quand la contrefaçon découle d'un manquement au strict respect des dispositions du Contrat par le Client.

YZ PHH

En cas de contrefaçon imputable au Client et de décision de justice prononcée à l'encontre de FuturMaster, le Client s'engage à indemniser FuturMaster de toutes les conséquences financières résultant de ladite condamnation et, plus particulièrement, de tous dommages-intérêts en principal, intérêts, frais, accessoires et dépens, et des frais et honoraires d'avocats.

Les garanties consenties par FuturMaster dans le cadre du présent Article 5 ne s'appliquent pas aux Logiciels Tiers. Les éventuelles garanties applicables aux Logiciels Tiers sont concédées par leurs éditeurs respectifs, selon les conditions générales standard de ces derniers.

Article 6 - Modalités de Mise en Place du Service

FuturMaster délivrera au Client les Modalités de Mise en Place du Service définis en Annexe C suivant le Prix convenu dans cette Annexe ou dans les Conditions Particulières.

Article 7 - Redevance de Service – Prix des Modalités de Mise en Place du Service - Paiement

7.1 Redevance de Service – Prix des Modalités de Mise en Place du Service

Le Client s'engage à payer à FuturMaster la Redevance de Service en contrepartie du droit d'utilisation du Service conformément aux dispositions convenues dans les Conditions Particulières.

Après l'expiration de la Période Initiale de Service, le montant de la Redevance de Service sera augmenté par FuturMaster à chaque Période de Renouvellement suivant l'évolution de l'indice SYNTEC conformément à l'Annexe A.

L'ajustement susvisé sera limité à trois pour cent (3) % sur douze (12) mois.

Le montant de la Redevance de Service pourra être ajusté par FuturMaster proportionnellement par rapport à toute extension par le Client du Périmètre d'Utilisation.

Le Client s'engage à payer à FuturMaster le prix des Modalités de Mise en Place du Service défini dans l'Annexe C. Sous réserve de mentions expresses différentes convenues entre les Parties, les Modalités de Mise en Place du Service fournis sont facturés sur la base du temps passé et des dépenses engagées par FuturMaster pour la réalisation des Modalités de Mise en Place du Service. Le temps passé par FuturMaster sera facturé suivant son tarif horaire en vigueur au moment de la fourniture des Modalités de Mise en Place du Service et validé préalablement par le Client. Futur Master s'engage à fournir une facture détaillée des prestations réellement effectuées. Si un montant fixe ou maximal est indiqué dans les Conditions Particulières ou une Annexe concernant les Modalités de Mise en Place du Service, ce montant sera considéré comme étant estimatif seulement.

7.2 Facturation – Paiement

Toutes les sommes dues au titre du Contrat sont indiquées hors TVA ou toutes taxes applicables, lesquelles sont à la charge du Client.

Le Client s'engage à payer toutes les factures de FuturMaster dans un délai maximal de trente (30) jours à compter de la date d'émission de la facture. Le respect de la date de paiement de chaque facture est une obligation essentielle du Client. En conséquence, en cas de retard de paiement, conformément aux dispositions de l'article L. 441-10 du Code de commerce, FuturMaster appliquera de plein droit un intérêt de retard égal à trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur.

Si le Client conteste partiellement une facture, il doit régler la part non contestée dans les délais applicables après avoir informé FuturMaster par écrit du paiement partiel, exposant les justifications et motifs de la contestation. Les Parties conviennent de résoudre de bonne foi tout différends ou réclamation portant sur une facture qui a été contestée. Dès que FuturMaster a procédé aux corrections et actions nécessaires, et que la contestation n'a plus lieu d'être, le Client s'engage à payer tout montant dont il reste redevable au titre de la facture contestée.

Sous réserve de toutes contestations dûment notifiées par le Client, En cas de non-paiement de la Redevance de Service et/ou du prix des Modalités de Mise en Place du Service, FuturMaster se réserve le droit de suspendre et/ou de résilier le Contrat de plein droit et sans autre formalité.

72 PHH

Article 8 - Communication - Audit

FuturMaster pourra demander au Client d'établir et lui adresser un compte-rendu sur l'étendue de son utilisation du Service et ce, au maximum une fois par an. Le Client adressera son compte-rendu à FuturMaster 3 mois. FuturMaster pourra demander au Client de préciser les informations qui lui seront transmises dans ce compte-rendu ou de lui adresser certaines informations complémentaires.

FuturMaster pourra, en outre, contrôler, au maximum une fois par période de 12 mois consécutifs, pendant les heures ouvrables et sous réserve d'un préavis écrit, les registres et systèmes du Client afin de vérifier que celui-ci utilise le Service dans la limite du Périmètre d'Utilisation tel que convenu dans les Conditions Particulières. Le Client autorisera ces opérations d'audit au plus tard dans les 10 jours de la demande de FuturMaster. Si le rapport ou le contrôle effectué par FuturMaster révèle que le Client utilise le Service au-delà dudit Périmètre d'Utilisation, le Client devra payer dans les meilleurs délais à FuturMaster la Redevance de Service additionnelle correspondant à l'extension d'utilisation par le Client, suivant les tarifs en vigueur de FuturMaster.

Article 9 - Obligations de confidentialité réciproques – Protection des données du Client

9.1 Confidentialité

Les Parties (i) s'engagent à prendre toutes mesures pour assurer la stricte confidentialité de toute Information Confidentielle et (ii) conviennent que toute Information Confidentielle reçue de l'autre Partie ne sera utilisée que dans la limite de ce qui est strictement nécessaire à l'exécution du présent Contrat. Cette obligation de confidentialité n'engage pas les Parties dans la mesure où les Informations Confidentielles :

- sont généralement accessibles au public, ainsi que celles qui le deviennent, autrement qu'à la suite d'une violation du présent article ;
- sont obtenues de tiers non soumis à une obligation de confidentialité concernant ces informations ;
- sont ou ont été développées de manière indépendante par la Partie réceptrice de l'information ou étaient connues par cette dernière avant leur réception.

Chacune des Parties sera en droit de divulguer toute Information Confidentielle en application d'une décision émanant d'un tribunal, d'un organisme public ou d'une autre autorité gouvernementale, auquel cas la Partie réceptrice des informations concernées devra le notifier immédiatement à la Partie divulgatrice de ces Informations Confidentielles et devra s'efforcer, dans la limite du possible, de limiter la portée de cette décision ou encore empêcher la divulgation publique de ces informations. Aucun retard dans l'exercice ou absence d'exercice par la Partie divulgatrice de l'un de ses droits au titre du présent Contrat ne sera interprété comme valant renonciation à ce droit, ni au droit d'introduire une demande portant sur quelque manquement futur au Contrat.

A la première demande et au plus tard à la fin du Contrat, pour quelque cause que ce soit, chacune des Parties devra restituer à l'autre Partie toutes Informations Confidentielles de cette dernière et toutes copies totales ou partielles en possession de la Partie Réceptrice.

9.2 Sécurité des données

Chacune des Parties s'engagent à mettre en œuvre les moyens techniques appropriés pour assurer la sécurité des Données.

Sous réserve de l'article « Responsabilité », le Prestataire s'engage à préserver l'intégrité et la confidentialité des Données contenues dans les Solutions. Le Prestataire mettre en place les mesures techniques et organisationnelles de nature à empêcher tout accès ou utilisation frauduleuses des Données et à prévenir toutes pertes, altérations et destructions des Données.

9.3 Données personnelles

Dans le cadre de l'exécution de la Convention, le Client pourra être amené à communiquer au Prestataire certaines Données Personnelles dans les conditions suivantes.

9.3.1 Définitions

Au titre de la Convention :

- « **Destinataire** » désigne la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou tout autre organisme qui reçoit communication de données à caractère personnel, qu'il s'agisse ou non d'un tiers ;

YZ PHH

- « **Données Personnelles** » désigne toute information se rapportant à un salarié identifié ou identifiable du Client; est réputée être une personne identifiable une personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel qu'un nom, un numéro d'identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale ;
- « **Finalités** » désigne l'objectif poursuivi par le Responsable de traitement dans le cadre des traitements prévus en Annexe 1.
- « **Responsable de traitement** » désigne la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou un autre organisme qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement. - « **Sous-traitant** » : désigne la personne physique ou morale qui traite des Données Personnelles pour le compte du Responsable de traitement.

9.2.2 Qualifications

Au titre de la Convention, le Client est Responsable de traitement de Données Personnelles ayant des Finalités qu'il a lui-même déterminé.

Dans le cadre de ces traitements, le Prestataire agit en qualité de Sous-traitant du Client.

Le Client s'engage à ne transférer au Prestataire que les Données Personnelles strictement nécessaires au regard des Finalités. Dans le cadre de ces Finalités, le Prestataire s'engage à respecter les directives du Client telles que spécifiées dans la fiche de demande de communication de données personnelles.

9.3.3 Obligations des Parties

9.3.3.1 Obligation du Sous-traitant

1) 9.3.3.1.1. Diligences du Sous-traitant

Compte tenu de l'état des connaissances, des coûts de mise en œuvre et de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement ainsi que des risques, dont le degré de probabilité et de gravité varie, pour les droits et libertés des personnes physiques, le Sous-traitant s'engage à mettre en œuvre les moyens suffisants, notamment en termes de connaissance, de fiabilité et de ressources pour l'effectivité des mesures techniques et organisationnelles satisfaisant aux obligations légales et réglementaires en matière de protection des Données Personnelles.

Le Sous-traitant doit traiter les Données Personnelles conformément aux instructions documentées du Responsable de traitement.

Si le Sous-traitant considère qu'une instruction constitue une violation du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 sur la protection des données ou de toute autre disposition du droit de l'Union ou du droit des États membres relative à la protection des données, il en informe immédiatement le Responsable de traitement :

- Garantir la confidentialité des Données Personnelles traitées ;
- Veiller à ce que les personnes autorisées à traiter les Données Personnelles s'engagent à respecter la confidentialité ou soient soumises à une obligation légale appropriée de confidentialité et reçoivent la formation nécessaire en matière de protection des Données Personnelles pour exécuter correctement ses obligations de confidentialité ;
- Prendre en compte s'agissant de ses outils, produits, applications ou services, les principes de protection des données dès la conception et de protection des données par défaut ;
- Notifier immédiatement toute modification ou changement pouvant impacter le traitement des Données Personnelles ;
- Respecter la durée de conservation des Données Personnelles au regard des Finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou transmises et à supprimer les Données Personnelles à expiration de la durée de conservation.

2) 9.3.3.1.2. Sous-traitance ultérieure

Le Sous-traitant peut faire appel à un autre Sous-traitant (ci-après, « le Sous-traitant ultérieur ») pour mener des activités de traitement spécifiques. Dans ce cas, il informe préalablement et par écrit le Responsable de tout changement envisagé concernant l'ajout ou le remplacement d'autres Sous-traitants pour les Finalités.

42 AKK

Cette information doit indiquer clairement les activités de traitement sous-traitées, l'identité et les coordonnées du Sous-traitant et les dates du contrat de sous-traitance. Le Responsable de traitement dispose d'un délai minium de dix (10) jours à compter de la date de réception de cette information pour présenter ses objections. Cette sous-traitance ne peut être effectuée que si le Responsable de traitement n'a pas émis d'objection pendant le délai convenu.

Le sous-traitant ultérieur est tenu de respecter les présentes obligations pour le compte et selon les instructions du Responsable de traitement. Il appartient au Sous-traitant de s'assurer que le sous-traitant ultérieur met en œuvre les moyens suffisants, notamment en termes de connaissance, de fiabilité et de ressources pour l'effectivité des mesures techniques et organisationnelles satisfaisant aux obligations légales et réglementaires en matière de protection des Données Personnelles. Si le sous-traitant ultérieur ne remplit pas ses obligations en matière de protection des Données Personnelles, le Sous-traitant demeure pleinement responsable devant le Responsable de traitement de l'exécution par l'autre Sous-traitant de ses obligations.

3) 9.3.3.1.3. Information des personnes concernées

Il appartient au Responsable de traitement de fournir l'information aux personnes concernées par les opérations de traitement des Données Personnelles au moment de la collecte des Données.

4) 9.3.3.1.4. Exercice des droits des personnes

Dans la mesure du possible, le Sous-traitant doit aider le Responsable de traitement à s'acquitter de son obligation de donner suite aux demandes d'exercice des droits des personnes concernées : droit d'accès, de rectification, d'effacement et d'opposition, droit à la limitation du traitement, droit à la portabilité des données, droit de ne pas faire l'objet d'une décision individuelle automatisée (y compris le profilage).

Lorsque les personnes concernées exercent auprès du Sous-traitant des demandes d'exercice de leurs droits, le Sous-traitant doit adresser ces demandes dès réception par courrier électronique à **dpo_lesmousquetaires@mousquetaires.com**

5) 9.3.3.1.5. Notification des violations

Le Sous-traitant notifie au Responsable de traitement toute violation de Données Personnelles dans les meilleurs délais après en avoir pris connaissance et par courrier électronique destiné à l'interlocuteur habituel du Fournisseur et des Membres.

Cette notification est accompagnée de toute documentation utile afin de permettre au Responsable de traitement, si nécessaire, de notifier cette violation à l'autorité de contrôle compétente.

6) 9.3.3.1.6. Études d'impacts et sécurité

Le Sous-traitant aide le Responsable de traitement pour la réalisation d'analyses d'impact et/ou de consultation préalable de l'autorité de contrôle.

Le Sous-traitant est informé de la haute importance et du caractère strictement confidentiel attachés aux Données Personnelles. Le Sous-traitant prendra toutes dispositions utiles, notamment en matière de sécurité physique des locaux et de sécurité logique de ses équipements et supports de traitement pour :

- Empêcher que les Données Personnelles soient déformées, endommagées ou détruites ;
- Assurer la confidentialité et la sécurité des fichiers stockés dans ses locaux ou sur ses équipements contenant les Données Personnelles ;
- Empêcher tout accès aux fichiers, programmes et documents stockés dans les infrastructures susvisées, par des tiers non autorisés.
-

Seuls les salariés du Sous-traitant ayant en charge la réalisation des Finalités pourront traiter les Données Personnelles.

7) 9.3.3.1.7. Transfert des Données personnelles

Le Sous-traitant s'interdit tout flux transfrontalier de Données Personnelles, quel qu'il soit, en dehors du territoire de l'Union Européenne, sauf consentement préalable et écrit du Responsable de traitement.

72 PHH

Dans le cas où le Sous-traitant serait autorisé par écrit, expressément et préalablement au transfert, par le Responsable de traitement, à transférer des Données Personnelles hors du territoire de l'Union Européenne et que ce transfert a lieu vers un pays reconnu comme « n'offrant pas un niveau suffisant de protection des Données » par la Commission européenne, le Sous-traitant aura l'obligation, préalablement à tout transfert, de formaliser une convention de transfert de Données Personnelles sur la base des Clauses Contractuelles Types de la Commission européenne, ou le cas échéant, de celles adoptées par une autorité de contrôle puis par la Commission.

Ainsi, le niveau de protection garanti au sein de l'Union européenne devra être garanti par le Sous-traitant et les mesures nécessaires à ce titre devront être prises.

Le Sous-traitant s'assure qu'aucune Donnée Personnelle n'est transférée hors de l'Union européenne par ses propres sous-traitants, les personnes agissant sous son autorité ou pour son compte.

8) 9.3.3.1.8. Sort des données

Le Sous-traitant s'engage à ne pas conserver les Données Personnelles pour une durée supérieure à celle nécessaire à la réalisation des Finalités.

Le Sous-traitant s'engage à utiliser des moyens permettant de garantir que les Données Personnelles ont été définitivement effacées des supports sur lesquels elles auraient pu être stockées, en particulier en ce qui concerne les fichiers informatiques pour des besoins de sauvegarde et d'exploitation.

9) 9.3.3.1.9. Registre des catégories d'activités de Traitement

Le Sous-traitant déclare tenir par écrit un registre de toutes les catégories d'activités de traitement effectuées pour le compte du Responsable de traitement comprenant l'ensemble des informations visées à l'article 30. 2 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 sur la protection des données.

10) 9.3.3.1.10. Audit

Afin de s'assurer du respect de ces dispositions, le Client pourra réaliser ou faire réaliser par un cabinet extérieur non concurrent au Client, un audit en ce sens, y compris post-contractuel, à condition de respecter un délai de prévenance d'un (1) mois. L'audit sera strictement limité à la vérification de la présence des Données Personnelles.

Dans un tel cas, le Prestataire s'engage à permettre à l'auditeur d'examiner les données enregistrées par ses serveurs, et inspecter et prélever des extraits ou prendre copie de tous documents en sa possession, sur quelque support que ce soit, relatifs aux Données Personnelles.

Le Prestataire consent à faciliter la mission de l'auditeur afin qu'il puisse se livrer à sa mission d'audit.

Le Prestataire reconnaît et accepte de s'en tenir aux conclusions du rapport de l'auditeur qui lui sera communiqué par le Client et d'en tirer toutes les conséquences nécessaires. Aussi, dans le cas où le rapport d'audit ferait apparaître une contravention aux obligations du Prestataire en matière de destruction des Données Personnelles, ce dernier s'engage à procéder sans délai à la destruction desdites Données Personnelles devant huissier.

<u>9.3.2. Obligation du Responsable de traitement vis-à-vis du Sous-traitant</u>

Le Responsable de traitement doit :

- Fournir au Sous-traitant les données nécessaires au traitement concerné ;
- Documenter par écrit toute instruction concernant le traitement des Données personnelles du client des Membres par le Sous-traitant ;
- Veiller, au préalable et pendant toute la durée du traitement, au respect des obligations applicables à la protection des Données personnelles de la part du Sous-traitant ;
- Superviser le traitement, y compris réaliser les audits et les inspections auprès du Sous-traitant.

YZ DHH

Le Responsable de traitement notifie au Sous-traitant auquel les Données Personnelles ont été communiquées toute rectification ou tout effacement de Données Personnelles ou toute limitation du traitement effectuée en application de l'article 19 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 sur la protection des données, à moins qu'une telle communication se révèle impossible ou exige des efforts disproportionnés.

9.4 Communication

Sous réserve des dispositions ci-dessus, le Prestataire pourra, après avoir obtenu l'accord préalable et écrit du Client FuturMaster pourra faire état de la relation établie par le Contrat comme référence auprès de ses clients et prospects et de faire usage des signes distinctifs (marque, logo) du Client à cet effet.

Article 10 - Responsabilité

Les obligations incombant à FuturMaster au titre du Contrat sont des obligations de moyens renforcés à l'exception des obligations de niveaux de services fixés en Annexe B et de l'engagement de performance défini en Section 1 de l'annexe E. FuturMaster s'engage à exécuter ses obligations avec tout le professionnalisme requis et ce conformément aux règles de l'art communément acceptées.

10.1 Principes de responsabilité

La Partie fautive indemnisera la Partie victime pour tout dommage direct selon les modalités visées aux présent article.

Les Parties renoncent expressément à se demander mutuellement réparation des préjudices indirects.

FuturMaster ne sera tenue que de la réparation des conséquences directes des dommages à la fois directs et prévisibles causés au Client et à ses Bénéficiaires, à ses préposés et/ou à des tiers y compris toute entité du Groupement, par son fait dans le cadre de l'exécution du Contrat. FuturMaster est seule responsable des choix, actions, moyens logistiques, informatiques, humains qu'il met en place pour la bonne exécution des Prestations objet des présentes.

FuturMaster ne saurait en aucune circonstance encourir de responsabilité au titre des dommages indirects matériels ou immatériels, ou imprévisibles au sens des articles 1231-3 et 1231-4 du Code Civil, occasionnés dans le cadre de l'exécution du Contrat, ni de la perte des données ou des dommages causés aux enregistrements ou aux données du Client. Le Client s'engage à effectuer les sauvegardes de données nécessaires afin de parer à l'éventualité d'une perte ou dommage aux données et s'engage à vérifier que ces sauvegardes sont effectuées de manière régulière.

Par ailleurs, il est convenu expressément que les pertes de bénéfices, perte de chiffre d'affaires, perte de commandes, perte d'une chance, inexactitude ou corruption de fichiers ou de données, coût de l'obtention d'un produit, d'un logiciel, d'un service ou d'une technologie de substitution, ou toute action dirigée contre le Client par un tiers constituent des dommages indirects et, par conséquent, n'ouvrent pas droit à aucune réparation pour le Client.

10.2 Plafond de responsabilité

Dans l'hypothèse où la responsabilité de FuturMaster serait engagée vis-à-vis du Client dans le cadre du Contrat, le montant total de l'indemnisation à laquelle ce dernier pourrait prétendre sera limité au montant payé par le Client, lors des trois (3) années calendaires précédant l'engagement de responsabilité, au titre de la Redevance de Service et du prix des Modalités de Mise en Place du Service à l'origine de la mise en cause de la responsabilité de FuturMaster sauf en cas de dommages causés à la personne humaine, de dol ou de faute lourde qui seront indemnisés dans les conditions prévues par le droit commun.

Les limitations et exclusions de responsabilité précisées au présent article sont déterminées par l'équilibre que constituent ensemble l'étendue des obligations de FuturMaster, le prix de la Redevance de Licence, les montants de l'indemnisation que FuturMaster pourrait être amenée à verser au Client en cas de mise en cause de sa responsabilité et les stipulations de la police d'assurance couvrant la responsabilité civile professionnelle de FuturMaster. Les présentes dispositions resteront en vigueur même en cas de résolution judiciaire du Contrat.

YZ PHH

Article 11 - Assurance

Chacune des Parties déclare et s'engage à maintenir les polices d'assurance nécessaires dans le cadre de ses obligations au titre du Contrat. En particulier, FuturMaster déclare être assuré pour sa responsabilité civile professionnelle auprès d'une compagnie notoirement solvable pour tous les dommages matériels et immatériels consécutifs à l'exécution des prestations par son personnel ou ses collaborateurs. FuturMaster fournira, sur demande du Client, une attestation d'assurance confirmant les polices d'assurance souscrites chaque année.

Article 12 - Durée - Résiliation

12.1 Durée

Le présent Contrat entre en vigueur à compter de sa Date Effective pour une durée de cinq (5) ans (la ***« Période Initiale »)***. A l'issue de la Période Initiale, le Contrat sera renouvelé de manière tacite pour des périodes consécutives de 1 an (***« Période de Renouvellement »***) FuturMaster informera le Client par courriel trois (3) mois avant l'échéance de la Période de Renouvellement. Le Client dispose d'un délai de 15 jours ouvrés pour confirmer ou infirmer par mail avec accusé de réception, la reconduction du contrat auprès du Prestataire.

12.2 Résiliation

Chacune des Parties pourra résilier le Contrat de plein droit dans les cas suivants:

- en cas de manquement grave de l'autre Partie à l'une quelconque de ses obligations essentielles au titre du Contrat et dans un délai de trente (30) jours à compter de la mise en demeure restée sans effet pour autant que le manquement soit susceptible d'être réparé ou immédiatement dans le cas contraire ;

- en cas de redressement judiciaire, règlement amiable ou liquidation judiciaire prononcé à l'encontre de l'autre Partie (dans les conditions prévues au Livre 6 du Code de Commerce, sous réserve de l'application des dispositions particulières de l'article L 621-28 du Code de Commerce) ou de procédure analogue ou similaire applicable à l'autre Partie ultérieurement ou dans tout autre pays.

Dans chacun de ces cas, chaque Partie restituera, dès résiliation du Contrat, à l'autre Partie, tous les éléments appartenant à cette dernière en sa possession et prendra toute mesure nécessaire pour en détruire toute copie, à l'exception d'une seule copie d'archive nécessaire pour répondre à ses obligations légales de nature fiscale et comptable, laquelle copie sera exclusivement utilisée à cette fin.

A l'arrivée du terme du droit d'utilisation, ou à la date de prise d'effet de sa résiliation, le Client s'engage à cesser d'utiliser le Service et la Documentation et à attester de cette cessation par écrit à FuturMaster ; le Client s'engageant en outre à effacer/détruire/supprimer tout élément du Service et de la Documentation ou à les restituer en intégralité à FuturMaster. Toute utilisation, même partielle, du Service et/ou de la Documentation postérieurement au terme contractuel ou à la date d'effet de la résiliation constituerait une contrefaçon des droits de FuturMaster, susceptible de poursuites judiciaires civiles et/ou pénales. FuturMaster procèdera, à la même date, à la suspension immédiate du Service.

L'arrivée du terme contractuel ou la résiliation de tout ou partie du Contrat n'exempte pas le Client du respect de ses obligations antérieures, notamment celle de payer la Redevance de Service *prorata temporis* ou le prix des Modalités de Mise en Place du Service convenus au Contrat sauf en cas de manquement grave de FuturMaster dans l'exécution de ses obligations.

12.3. Réversibilité

En cas de cessation de la relation contractuelle, qu'elle qu'en soit la cause, le Prestataire s'engage à restituer ou éventuellement détruire, au choix du Client, gratuitement], à la première demande de celui-ci formulée par Lettre recommandée avec accusé de réception et dans un délai de 15 jours à la date de réception de cette demande, l'ensemble des Données lui appartenant sous un format standard lisible sans difficulté dans un environnement équivalent.
Le Client collaborera activement avec le Prestataire afin de faciliter la récupération des Données.

Le Prestataire fera en sorte que le Client puisse poursuivre l'exploitation des Données, sans rupture, directement ou avec l'assistance d'un autre prestataire.

Durant la phase de réversibilité, les niveaux d'engagement du Service seront revus.

YZ PKK

Sur demande et moyennant facturation supplémentaire, le Prestataire pourra assurer la prestation de rechargement des Données du Client sur le système que ce dernier aura sélectionné, à charge pour le Client de s'assurer de la parfaite compatibilité de l'ensemble.

Ces prestations d'assistance seront facturées au tarif du Prestataire en vigueur au moment de la notification de la réversibilité.

Article 13 - Force Majeure

Les obligations incombant à l'une ou l'autre des Parties au titre des présentes seront suspendues de plein droit et sans formalité, et sa responsabilité dégagée, en cas de survenance d'un cas de force majeure l'empêchant d'exécuter normalement ses obligations. Il est précisé que sont considérés comme des cas de force majeure, tous événements satisfaisant les critères fixés par la loi et appréciés comme tels par les juridictions françaises au jour de leur survenance.

La Partie constatant l'événement devra sans délai informer l'autre Partie de son impossibilité à exécuter sa prestation et s'en justifier auprès de celle-ci. La suspension des obligations ne pourra en aucun cas être une cause de responsabilité pour non-exécution de l'obligation en cause, ni induire le versement de dommages et intérêts ou pénalités de retard.

Cependant, dès la disparition de la cause de la suspension de leurs obligations réciproques, les Parties feront tous leurs efforts pour reprendre le plus rapidement possible l'exécution normale de leurs obligations contractuelles. A cet effet, la Partie empêchée avertira l'autre de la reprise de son obligation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Il est convenu expressément que les Parties peuvent résilier de plein droit le présent Contrat, si l'événement, défini comme une hypothèse de suspension d'obligations, perdurait au-delà de un (1) mois. Cependant, cette résiliation de plein droit ne pourra avoir lieu que huit (8) jours après la réception d'une mise en demeure notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le Contrat serait alors résilié sans dommages et intérêts à la charge des contractants.

Article 14 - Non sollicitation du personnel

Chacune des Parties s'interdit d'approcher ou de solliciter tout membre du personnel de l'autre Partie avec lequel elle aura été en contact dans la perspective de l'engager ou de le faire travailler, que ce soit directement ou indirectement, sans son accord écrit préalable, même si la sollicitation initiale est formulée par le collaborateur concerné.

La présente interdiction s'applique pendant toute la durée du présent Contrat et pendant les deux (2) ans qui suivront sa cessation, pour quelque cause qu'elle survienne. En cas d'infraction à la présente interdiction, la partie défaillante sera tenue de payer immédiatement à l'autre partie, à titre de clause pénale, une indemnité forfaitaire d'un montant égal à 12 mois du dernier salaire brut mensuel de la personne sollicitée ou embauchée, majorée de tous les frais de recrutement d'un remplaçant.

Article 15 - Modification - Intégralité

Le Contrat ne pourra être modifié que par voie d'avenant dûment validé et signé par le représentant habilité de chacune des Parties.

Il représente l'intégralité de l'accord et des engagements existant entre les Parties en ce qui concerne la fourniture du Service et des Modalités de Mise en Place du Service par FuturMaster au Client. Il remplace et annule toutes les communications, documents et/ou engagement oral ou écrit échangés antérieurement à la conclusion du Contrat par les Parties ainsi que toutes conditions générales d'achat de produits ou de services du Client.

Article 16 - Cession - Sous-traitance

Une Partie ne pourra céder ses droits ou obligations issues du Contrat sans l'accord préalable et écrit de l'autre Partie . Toute cession non autorisée du présent Contrat sera nulle et non avenue. Nonobstant les dispositions précédentes, les Parties conviennent qu'elles pourront céder le présent Contrat à l'une de ses Sociétés Bénéficiaires ou au Groupe auquel elles appartiennent.

Le Client est informé que les Modalités de Mise en Place du Service pourront être fournies par une Société Bénéficiaire ou une entité partenaire de FuturMaster, étant entendu que FuturMaster restera responsable de l'exécution de ses obligations dans les conditions prévues par les présentes.

72 PHH

Article 17 - Notification

Toute notification ou communication devant ou pouvant être adressée par l'une des Parties à l'autre au titre du présent Contrat doit être délivrée en mains propres ou être envoyée par lettre recommandée à l'adresse de cette Partie spécifiée en-tête du présent Contrat ou à toute autre adresse qui sera communiquée par écrit par cette Partie.

Article 18 - Renonciation

Le fait que l'une des Parties ne revendique pas l'application de l'une quelconque des dispositions du Contrat ou accepte son inexécution, que ce soit de manière permanente ou temporaire, ne pourra pas être interprété et ne constituera pas une renonciation par cette Partie à son droit de faire appliquer ultérieurement cette disposition ou toute autre disposition du Contrat.

Article 19 - Invalidité – Nullité partielle

La nullité ou l'inapplicabilité de l'une quelconque des stipulations du Contrat n'emportera pas nullité des autres stipulations qui conserveront toute leur force et leur portée. En conséquence, si l'une des clauses du Contrat est ou devient caduque ou nulle, elle sera réputée non écrite et les Parties s'engagent à faire leurs meilleurs efforts pour remplacer toute clause caduque ou nulle par une clause nouvelle permettant le maintien de l'équilibre technique et économique du Contrat.

Article 20 - Droit applicable – Juridiction compétente

Le Contrat est soumis au droit français.

Tout différend résultant de l'interprétation ou de l'exécution du présent Contrat devra être soumis aux dirigeants de chacune des Parties ayant la capacité et le pouvoir de négociation et de conclure des transactions et, si possible, à des personnes d'un niveau hiérarchique supérieur que celui des personnes impliquées dans la gestion quotidienne du Contrat. Chacune des Parties s'engage à se réunir rapidement et, au plus tard, dans les dix (10) jours à compter de la réception d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, notifiée par l'autre Partie.

Les dispositions du présent article n'ont pas pour effet de priver chacune des Parties d'agir devant les juridictions compétentes, à tout moment, en vu de préserver leurs droits liés à l'objet du différend.

Tout litige relatif à la conclusion, l'interprétation, l'exécution ou la cessation du Contrat sera soumis à la compétence exclusive du tribunal compétent du ressort de la Cour d'Appel de Paris, y compris en référé, nonobstant l'appel en garantie ou la pluralité de défendeurs.

72 PHH

ACCEPTE ET CONVENU :

En deux (2) exemplaires originaux

Raison sociale du Client AGROM SERVICES	**Raison sociale du prestataire** FuturMaster France
Nom et Titre (en majuscules) Pierre-Hervé Hourmant DSI Groupe	**Nom et Titre (en majuscules)** Yacine Zeroual Country Manager
Signature 25.10.2019.	**Signature** 25.10.2019 FUTURMASTER France 1 Cours de l'Ile Seguin - Immeuble Aurélium 92100 BOULOGNE BILLANCOURT (France) Tél. 01 46 08 05 45 - Fax 01 46 08 03 88 RCS 834 285 837

Liste des Annexes

Annexe A : Conditions Particulières de Fourniture du Service FM Cloud Services

Annexe B : Descriptif du Service

Annexe C : Modalités de Mise en Place du Service

Annexe D : Prérequis Client

Annexe E : Engagement de Performance du Service

PHH

Annexe A Conditions Particulières de Fourniture du Service SAAS FM Cloud Services

Les présentes Conditions Particulières font partie intégrante du Contrat et complètent les Conditions Générales du Service de FuturMaster dont le Client reconnaît avoir pris connaissance. En signant les Conditions Particulières, le Client accepte sans restriction ni réserve les Conditions Générales et s'engage à respecter toutes leurs dispositions.

En cas de contradiction entre les termes des présentes Conditions Particulières et les Conditions Générales, les dispositions des présentes Conditions Particulières prévalent. Tous les termes figurant en majuscules dans les présentes Conditions Particulières ont la signification qui leur est donnée dans les Conditions Générales.

1. Les Parties

Le Fournisseur	
Nom	FuturMaster France
Siège social	1 cours de l'île Seguin, 92100 Boulogne-Billancourt
N° RCS	B 834 285 637
N° TVA	FR67834285637

Le Client	
Nom	AGROM SERVICES
Siège social	7 rue Pierre Lemaître, 35 500 VITRE
N° RCS	B 812 532 042
N° TVA	FR09812532042

2. Conditions financieres du service pour chaque filiere

2.1 Tableau recapitulatif du Perimetre d'utilisation

	Solutions FM			Users		
Filières	Demand	Promo	Supply	Full	Collaborati	Viewer
Boissons (BNA)	1	1	1	3	2	4
Boissons (VIN)	1	1	1	3	2	4
Boulpat	1	1	1	3	2	4
Lait	1	1	1	3	2	4
Non Alimentaire	1	1	1	3	2	4
Traiteur et Surgelés	1	1	1	10	2	4
Epicerie	1	1	1	10	2	4
Porc 1,2 / Porc 3,4	1	1	0	3	3	8
Boeuf 1,2 / Boeuf 3,4	1	1	0	5	3	8
Mer	1	1	0	3	2	4
TOTAL	10	10	7	46	22	48

L'ensemble des prix figurants ci-dessous comprennent une remise de vingt pour cent pour le périmètre d'utilisation ci-dessus.
Ces prix sont valides pour engagement initial sur la souscription au Service pour 2 filières et 3 périmètres : 2 périmètres Demand et 1 périmètre Supply Planning.
Néanmoins FuturMaster ne sera pas en mesure de demander une rétroactivité sur les souscriptions ayant déjà été payées par le Client.
Les éléments de quantité tels que prévus ci-après, seront confirmés à l'issue de la phase de cadrage.

2.2 Pour la filiere: Boissons (BNA)

FM Cloud Services			
Service	Quantite	Prix unitaire mensuel	Prix Total Mensuel
Full User access	3	280	840
Collaborative User Access	2	68	136
Viewer	4	20	80
FM Cloud Services	1	2400	2400
FM Demand Management	1	1032	1032
FM Advanced Promotion	1	872	872
FM Advanced Supply Planning	1	1272	1272
Total			6632 € HT

42 PHH

2.3 Pour la filiere : Boissons (Vin)

FM Cloud Services			
Service	Quantite	Prix unitaire mensuel	Prix Total Mensuel
Full User access	3	280	840
Collaborative User Access	2	68	136
Viewer	4	20	80
FM Cloud Services	1	2400	2400
FM Demand Management	1	1032	1032
FM Advanced Promotion	1	872	872
FM Advanced Supply Planning	1	1272	1272
Total			6632 € HT

2.4 Pour la filiere : Boulpat

FM Cloud Services			
Service	Quantite	Prix unitaire mensuel	Prix Total Mensuel
Full User access	3	280	840
Collaborative User Access	2	68	136
Viewer	4	20	80
FM Cloud Services	1	2400	2400
FM Demand Management	1	1032	1032
FM Advanced Promotion	1	872	872
FM Advanced Supply Planning	1	1272	1272
Total			6632 € HT

2.5 Pour la filiere : Lait

FM Cloud Services			
Service	Quantite	Prix unitaire mensuel	Prix Total Mensuel
Full User access	3	280	840
Collaborative User Access	2	68	136
Viewer	4	20	80
FM Cloud Services	1	2400	2400
FM Demand Management	1	1032	1032
FM Advanced Promotion	1	872	872
FM Advanced Supply Planning	1	1272	1272
Total			6632 € HT

2.6 Pour la filiere : Non alimentaire

FM Cloud Services			
Service	Quantite	Prix unitaire mensuel	Prix Total Mensuel
Full User access	3	280	840
Collaborative User Access	2	68	136
Viewer	4	20	80
FM Cloud Services	1	2400	2400
FM Demand Management	1	1032	1032
FM Advanced Promotion	1	872	872
FM Advanced Supply Planning	1	1272	1272
Total			6632 € HT

42 PRH

2.7 Pour la filiere : Traiteur et surgeles

FM Cloud Services			
Service	Quantite	Prix unitaire mensuel	Prix Total Mensuel
Full User access	10	280	2800
Collaborative User Access	2	68	136
Viewer	4	20	80
FM Cloud Services	1	2400	2400
FM Demand Management	1	1032	1032
FM Advanced Promotion	1	872	872
FM Advanced Supply Planning	1	1272	1272
Total			8592 € HT

2.8 Pour la filiere : EPICERIE

FM Cloud Services			
Service	Quantite	Prix unitaire mensuel	Prix Total Mensuel
Full User access	10	280	2800
Collaborative User Access	2	68	136
Viewer	4	20	80
FM Cloud Services	1	2400	2400
FM Demand Management	1	1032	1032
FM Advanced Promotion	1	872	872
FM Advanced Supply Planning	1	1272	1272
Total			8592 € HT

2.9 Pour la filiere : porc 1,2 / Porc 3,4

FM Cloud Services			
Service	Quantite	Prix unitaire mensuel	Prix Total Mensuel
Full User access	3	280	840
Collaborative User Access	3	68	204
Viewer	8	20	160
FM Cloud Services	1	2400	2400
FM Demand Management	1	1032	1032
FM Advanced Promotion	1	872	872
Total			5508 € HT

2.10 Pour la filiere : Boeuf 1,2 / Boeuf 3,4

FM Cloud Services			
Service	Quantite	Prix unitaire mensuel	Prix Total Mensuel
Full User access	5	280	1400
Collaborative User Access	3	68	204
Viewer	8	20	160
FM Cloud Services	1	2400	2400
FM Demand Management	1	1032	1032
FM Advanced Promotion	1	872	872
Total			6068 € HT

72 PHH

2.11 POUR LA FILIERE : MER

FM CLOUD SERVICES			
SERVICE	QUANTITE	PRIX UNITAIRE MENSUEL	PRIX TOTAL MENSUEL
FULL USER ACCESS	3	280	840
COLLABORATIVE USER ACCESS	2	68	136
VIEWER	4	20	80
FM CLOUD SERVICES	1	2400	2400
FM DEMAND MANAGEMENT	1	1032	1032
FM ADVANCED PROMOTION	1	872	872
TOTAL			5360 € HT

3. CONDITIONS DE REGLEMENT

La première facture de redevance du Service interviendra à la Date Effective. Le montant des trois premiers loyers sera de 50% du montant total puis 75% du montant total les deux mois suivants. Ces deux remises seront répercutées sur la première facture annuelle. Une facture annuelle sera adressée à la date anniversaire du contrat chaque année au Client. Cette facture sera réglée par le client à 30 jours de la date d'émission de la facture.

4. VALIDITE DU CONTRAT

Le présent contrat est valable pour une durée de 5 (cinq) ans. A son terme il pourra être reconduit à la demande par période annuelle.

Au terme des cinq premières années, la Redevance de Service sera révisée annuellement suivant l'évolution de l'indice professionnel du SYNTEC Informatique. L'ajustement susvisé sera limité à 3% sur 12 mois.

Il sera calculé selon la formule suivante :

$$P = P_O * I/I_O$$

dans laquelle :

- P = nouvelle redevance annuelle
- P_O = redevance annuelle en vigueur à la date de révision
- I_O = indice SYNTEC 12 mois avant la date de révision
- I = indice SYNTEC à la date de révision.

5. SIGNATURE DES PARTIES

Fait à Vitré, le 25/10/2019

En deux (2) exemplaires originaux

Raison sociale du Client	Raison sociale du prestataire
AGROM SERVICES	FuturMaster France
Nom et Titre (en majuscules) Pierre-Hervé Hourmant DSI Groupe	**Nom et Titre (en majuscules)** Yacine Zeroual Country Manager
Signature	**Signature**

FUTURMASTER France
1 Cours de l'Ile Seguin - Immeuble Aurélium
92100 BOULOGNE BILLANCOURT (France)
Tél. 01 46 08 03 88
RCS 834 285 887

DHH

Annexe B : Descriptif du Service FM Cloud Services

1. Description du Service

L'offre FM Cloud Services est composée de plusieurs services décrits dans le tableau ci-après :

Service	Contenu
Infrastucture et Exploitation	Fourniture de l'Infrastructure et de l'hébergement du Progiciel FuturMaster tel que décrit dans le paragraphe « Infrastructure et Exploitation ».
Mise à niveau de Version du Progiciel	Montée de version de FuturMaster, tel que décrit dans le paragraphe « Mise à niveau de Version du Progiciel »
Support Technique Progiciel	Accès au Support Technique Progiciel, tel que décrit dans le paragraphe « Support Technique Progiciel ».
Progiciel FuturMaster	Fourniture des accès aux modules du Progiciels FuturMaster tels que décrit dans le paragraphe « Modules du Progiciel ».

Data-Centers

Les data-centers dans lesquels les données du client seront hébergées sont les suivants :

Digital Realty situé à Saint-Denis (93) :

CARACTERISTIQUES	DESCRIPTION DIGITAL REALTY
Adresse	[illegible]
Surface disponible	[illegible]
Certifications	[illegible]
Connectivité	[illegible]
Alimentation électrique	[illegible]
Sécurité	[illegible]

Global Switch situé à Clichy (92)

CARACTERISTIQUES	DESCRIPTION GLOBAL SWITCH
Adresse	[illegible]
Surface disponible	[illegible]
Certifications	[illegible]
Connectivité	[illegible]
Alimentation électrique	[illegible]
Sécurité	[illegible]

Sécurité

FuturMaster assure la protection physique et logicielle de l'ensemble de la plateforme d'exploitation, des traitements et des transmissions effectuées sur la plateforme d'exploitation.

Certification

Les data-centers sont certifiés ISO 27001, ISO 9001 et ISO 14001

L'hébergement est certifié ISO 27001, ISO 9001 et Hébergement de données de Santé

2. Engagement sur l'ensemble du Service

FuturMaster garantit un niveau de service mensuel sur l'ensemble des Bénéficiaires de 99,95% sur la disponibilité du Service.

Ce niveau de service est mesuré à travers la formule suivante :

(TOM-TIS) x 100 / TOM

Sur la base de ce niveau de service, les pénalités encourues par FuturMaster sont définies dans le tableau ci-après :

TAUX DE DISPONIBILITE DU SERVICE	PENALITES SUR LA REDEVANCE DE SERVICE
99,94% > TD > 99,90%	1% de la redevance
99,89% > TD > 99,7%	5% de la redevance
99,6% > TD > 99,5%	10% de la redevance
99,4% > TD > 99%	20% de la redevance

Les pénalités ne pourront dépasser annuellement, un montant de 2 Redevance mensuels.

Les pénalités seront mises en œuvre sur demande écrite du CLIENT notifiée par mail avec accusé de réception adressée au siège de FuturMaster dans un délai de 20 (vingt) jours ouvrés à compter de la fin de l'incident donnant lieu à la demande de pénalités.

En cas de niveau de service inférieur à 99% pendant une période de 2 (deux) mois consécutifs, le Client pourra demander à FuturMaster, par demande écrite, une suspension des loyers pendant les 3 mois suivant la période.

Par ailleurs dans le cadre du présent contrat FuturMaster définit les deux temps suivants :

- Garantie de Temps d'Intervention (GTI) :

Délai à compter de la remontée d'un incident sur les outils de supervision ou d'une notification effectuée par le client auprès du support et du début d'intervention. Ces notifications sont prises en compte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

- Garantie de Temps de Rétablissement (GTR) :

Délai de rétablissement du Service, à compter du début d'intervention (cf. GTI) jusqu'à la fin de l'incident

PRIORITE	ENGAGEMENT EN HEURES OUVREES (HO)		ENGAGEMENT EN HEURES NON OUVREES (HNO)	
	GTI	GTR	GTI	GTR
1	15 min	4 h	30 min	4 h
2	15 min	4 h	1 h	8 h
3	30 min	8 h	N/A	N/A

Les niveaux de priorité sont définis par la criticité de l'anomalie rencontrée :

NIVEAU DE PRIORITE	LIBELLE	DEFINITION
1	Anomalie bloquante	Anomalie provoquant l'arrêt complet du service ou provoquant une indisponibilité du service pour l'ensemble des utilisateurs.
2	Anomalie majeure	Anomalie ayant un impact significatif sur l'activité du client ou rendant des fonctionnalités importantes indisponibles et dégradation significative des temps d'accès.
3	Anomalie mineure	Anomalie rendant certaines fonctionnalités mineures du système indisponibles.

Mise à niveau de version du Progiciel

Dans le cadre de la fourniture des services du présent contrat, FuturMaster procèdera à la mise à niveau continue du Service.

Les Parties conviendront de se réunir à leur convenance pour évaluer la pertinence de la mise en œuvre des nouvelles possibilités offertes par les mises à jour.

Les évolutions technologiques majeures du Service sont inclues dans les montées de version fournies par FuturMaster. Dans l'hypothèse où FuturMaster intègre dans sa roadmap de développement des

éléments non couverts par les mises à jour, FuturMaster sera tenu de proposer au Client une explication des impacts de ces évolutions, 3 (trois) mois avant leurs disponibilités.

3. SUPPORT TECHNIQUE PROGICIEL

Définitions

« Incident » : toute erreur de conception, ou de réalisation, ou de programmation du Progiciel qui empêche l'utilisation normale de tout ou partie du Progiciel ou provoque un résultat ou une action incorrecte alors que le Progiciel est utilisé conformément aux instructions.

« Incident bloquant » : Anomalie rendant impossible pour les utilisateurs l'utilisation d'une ou plusieurs fonctionnalités indispensables du Progiciel.

« Incident majeur » : une Anomalie provoquant des limitations ou restrictions dans l'utilisation d'une ou plusieurs fonctions essentielles d'un ou plusieurs dossiers du Progiciel.

« Incident mineur » : une Anomalie sans impact significatif sur l'utilisation du Progiciel et/ou des Adaptations.

« Paramétrage » : Configuration du Progiciel avec les valeurs conformes aux attentes métier du Client.

Objet

Le présent Descriptif du Support Technique Progiciel a pour objet de déterminer les conditions suivant lesquelles FuturMaster assurera au bénéfice du Client les prestations de support correctif Progiciel inclus dans le Service, ci-après décrites.

Support

Le périmètre de la maintenance corrective

Au titre du support correctif, FuturMaster prend en charge la correction des Anomalies de toute nature du Progiciel.

Le Client s'engage à communiquer à FuturMaster une description de l'Anomalie suffisamment détaillée pour lui permettre de le reproduire dans ses propres environnements

Les modalités d'application de la maintenance corrective

Pour chaque Anomalie, le Client adressera à FuturMaster, par courrier électronique ou outil de ticketing, un descriptif de l'Incident rencontré. Après classification de l'Incident ainsi décrit par le Client, FuturMaster s'engage à en assurer la correction à distance.

Pour les Anomalies perturbant sérieusement l'organisation de l'entreprise ou susceptibles de mettre en péril à très court terme son exploitation, FuturMaster proposera, si cela est possible et nécessaire, une solution de contournement provisoire dans l'attente de la correction définitive.

Le Client pourra obtenir des informations sur l'évolution du traitement de sa demande dans le cadre de la Procédure de correction des Anomalies. A ce titre, FuturMaster s'engage à fournir le statut du traitement de l'Anomalie, les prochaines étapes planifiées et le nom de la personne en charge du suivi du traitement de l'Anomalie dans son organisation ainsi qu'un rappel des actions et informations attendues de la part du Client.

Le travail de recherche effectuée par FuturMaster et son intervention donne lieu à une facturation supplémentaire, au tarif en vigueur, si l'Anomalie résulte des situations suivantes :

- non-respect des obligations du Client énoncées à la présente Annexe ;
- Anomalies provoquées par un environnement défectueux, non conforme aux fonctionnalités décrites en Annexe C du Contrat, ou différentes de l'environnement initial.

Exclusion du périmètre du support correctif :

La prestation de maintenance corrective ne comprend pas :

- les modifications et corrections touchant le Paramétrage et les Développements Spécifiques ;
- toute intervention sur site.

Il est convenu entre les Parties que la valeur résultante d'un paramètre doit être conforme à la documentation standard du Progiciel.Les délais d'interventions du Support Progiciel

Le service de Support Progiciel de FuturMaster est accessible tous les jours ouvrables du Lundi au Vendredi, exception faite des jours fériés, de 8h à 18h. FuturMaster se réserve le droit de modifier ses horaires avec accord préalable du Client.

Dans le cadre de la prestation de support correctif, FuturMaster s'engage à intervenir dans un délai de :

8 heures en cas d'Incident majeur ou mineur ;

4heures en cas d'Incident bloquant.

En cas d'Incident bloquant FuturMaster s'engage à fournir un moyen de contournement dans les meilleurs délais, et au plus tard 8 heures ouvrées après la reproduction ou constat partagé de l'Incident environnement de Production.

En cas de dépassement des délais susmentionnés, FuturMaster devra verser au Client des pénalités de retard d'intervention (ci-après désigné : Pénalités de retard d'intervention) calculées comme suit :

$P = R * J / 500$

R correspondant au montant de la dernière Redevance de Service annuelle payée à FuturMaster ;

J correspondant au nombre de jours de retard ouvrés à compter de la réception de la mise en demeure adressée par le Client.

Les Parties conviennent que le montant des Pénalités de retard d'intervention ne pourra être supérieur à 5 % du montant annuel de loyer du Service pour la période annuelle en cours.

Obligations du Client

Le bon accomplissement des prestations de Support par FuturMaster nécessite de la part du Client l'observation des obligations suivantes :

- la connaissance de l'utilisation du Service par la pratique des stages de formation proposés au Client à l'installation du système ;
- le respect des règles d'utilisation du Service, en particulier celles relatives à la bonne fin d'exécution des programmes ;
- la coopération du Client aux opérations de maintenance ;
- consigner dans un registre toutes les anomalies intervenues dans le fonctionnement du Service.

Le Client désignera parmi son personnel deux interlocuteurs responsables (« Interlocuteurs du Client ») de la relation permanente avec FuturMaster. Ces Interlocuteurs du Client seront

72 PHH

4. DESCRIPTIF DES FONCTIONNALITES PROGICIEL DU SERVICES

FuturMaster est un système d'aide à la décision pour le pilotage de la Supply Chain dans le domaine de la prévision, de la planification et de l'optimisation.

4.1 Accès Utilisateurs

FuturMaster propose 3 types d'utilisation :

- Full User
- Collaborative User
- Viewer

Les capacités d'utilisation par profil sont les suivantes :

	Full User	Collaborative User	Viewer
Lancement des calculs	X		
Ecriture	X	X	
Lecture	X	X	X

Deux type d'écrans de travail et de restitutions sont accessibles pour les utilisateurs :

- Reporting et ADD (Analyse Dynamique des Données)

Le système de reporting utilise toute la puissance de la base de données et permet de sélectionner, trier, consulter, calculer, hiérarchiser, "voir" les informations de multiples façons :

- par produits
- par familles
- par secteurs géographiques
- par circuits de distribution
- par tailles, couleurs,...
- par chefs de produits,...
- ou toute combinaison de ces éléments.

- Les tris ruptures et sous-totalisations sont automatiques.

Les données sont détaillées ou agrégées, brutes ou transformées, présentées :

- en jours, semaines, mois, bimestres, trimestres ou années
- en volume, dans une ou plusieurs unités de mesure
- en valeur, dans une ou plusieurs devises

- Analyzer

Grâce à ce module qui utilise la technologie de requête dynamique, il est possible d'effectuer des tris dynamiques dans la base de données multidimensionnelle. Ainsi, les analyses croisées peuvent être réalisées sur tout ou partie de la base en déplaçant des informations en ligne ou en colonne par la technique du "glisser-déplacer" ("drag and drop").

4.2 Module : FuturMaster Demand Management

FuturMaster Prévision offre des fonctionnalités riches de calcul de la prévision :

- modèles de prévisions appropriés pour chaque chronologie : jour, semaine, mois
- base de données multidimensionnelle
- gestion de la promotion : évaluation des impacts, calcul des effets de cannibalisation, gestion des displays et des lots.
- Simulation : objectif commercial, augmentation de tarif, référencement, gain de part de marché, effet météo.
- Calendrier et jours fériés
- gestion de cycle de vie de produit : lancement et arrêt programmé.
- process top-down, bottom-up, middle out
- processus collaboratifs
- des budgets et plans
- suivie de la qualité de prévision et des indicateurs de performance

Prévisions, Modélisation

Il permet un calcul automatique des prévisions par:

- une analyse dynamique des séries chronologiques suivant un schéma de décomposition multiplicatif en tendance (niveau et pente) et saisonnalité

- une optimisation des paramètres avec un modèle auto-adaptatif qui calcule pour chaque période les valeurs optimales des paramètres en mesurant les écarts prévisionnels.

- la prise en compte des événements exceptionnels avec le calcul automatique des impacts (cette quantification est essentielle pour évaluer correctement les modifications de la moyenne ou de la saisonnalité et isoler les écarts aléatoires).

- la prise en compte de calendriers ou séries externes (jours ouvrables, fêtes mobiles, périmètre de vente,...).

Il possède des clignotants ou paramètres, qui permettent de :

- détecter les renversements de tendance,

- de mesurer la stabilité de la saisonnalité,

- indiquer la présence d'un événement exceptionnel.

Il est adapté à l'activité ou au calendrier des entreprises :

- année civile ou exercice fiscal

Il correspond parfaitement aux besoins des personnes chargées d'établir les prévisions :

- prévisions calculées sur des historiques en, volume ou en valeur,

- horizon de prévision variable,

- modélisation appliquée sur des séries élémentaires ou sur des regroupements de séries.

Dans ce module, l'utilisateur va définir les paramètres de modélisation des séries au niveau de détail souhaité.

La modélisation mensuelle utilise une approche endogène fondée sur le double lissage exponentiel auto-adapté.

A partir d'un historique de 5 ans en mois, on va rechercher la saisonnalité mensuelle (le poids de chaque mois dans l'année). Puis

ayant gommé l'influence de la saisonnalité mensuelle on applique un double lissage exponentiel avec une possibilité d'auto-adaptation. Aux avantages bien connus des lissages exponentiels, l'auto-adaptation ajoute un réglage automatique de la sensibilité des opérateurs de lissage. Cette technique procède au réglage continu des paramètres de lissage en fonction des écarts observés.

De nombreux autres modèles sont disponibles : Winters, Régression linéaire, Régression polynomiale, Moyenne, Modèles exogènes,

Ensuite, l'utilisateur va intégrer son "intelligence du marché" en prenant en considération les événements de type exceptionnel (changement de tarif, prime, promotion, action spéciale...).

Cette intégration se fait en deux étapes :

- dans le passé : détection et correction des événements de manière forcée (commande exceptionnelle par exemple) ou automatique (lorsqu'on ne connaît pas le montant exact de l'impact de l'événement).

- dans le futur : intégration d'un événement exceptionnel clairement identifié ou simulation d'impact par FuturMaster à partir d'une bibliothèque d'événements exceptionnels passés.

Prévisions commerciales

Le plan d'action défini pour chaque acteur, les estimations de marché, les estimations globales du volume des ventes pourront être conservées dans la base de données "prévisions commerciales".

L'utilisateur pourra alors conduire son analyse à partir de ce module et travailler sur différents historiques correspondant à différentes étapes dans l'élaboration de sa prévision (prévision en préparation, prévision validée, prévision révisée...).

Les fonctionnalités de ce module sont :

- initialisation des prévisions commerciales à partir de données ou des prévisions ou des objectifs ou des simulations calculées par FuturMaster.

- le suivi et la révision des prévisions commerciales permettent de comparer les réalisations par rapport aux prévisions.

- la validation des prévisions commerciales permet de sauvegarder les prévisions commerciales

Ce module permet aussi d'ajuster la prévision calculée par FuturMaster avec des fonctionnalités comparables à celles d'un tableur.

Valorisation

FuturMaster gère l'ensemble du processus de valorisation des prévisions (CA & Marge)

L'organisation hiérarchique des budgets de l'entreprise est reproduite dans FuturMaster qui consolide automatiquement les données ou assure la répartition d'une ligne de budget sur tous les niveaux inférieurs.

Eclatement

L'existence d'une structure de données multidimensionnelle permet de faire une prévision au niveau désiré. Le module éclatement va permettre de traduire une prévision calculée à un niveau agrégée en une prévision éclatée à un niveau inférieur utile à la production, aux achats....

L'éclatement des séries se fait de façon dynamique ou par batch en tenant compte de différentes règles d'éclatement paramétrables. Il offre la possibilité de forcer une valeur pour le ratio d'éclatement.

Gestion des kits avec éclatement

Cette option associée aux fonctionnalités du module éclatement est indispensable pour traduire une prévision de kit, présentoir, box, display ou lot hétérogène... en prévision de composants.

Elle permet de gérer des kits multi-variétés, multi-familles, multi-segments, multimarques

4.3 FuturMaster Advanced Supply Planning

Fonctionnalité DRP

FuturMaster DRP offre l'ensemble des fonctions pour le pilotage de la distribution :

- Calcul du plan de distribution Juste à temps Déploiement
- Gestion de la pénurie
- Il intègre de nombreuses contraintes logistiques :
- taille de lot, quantité minimum, cadence,
- stock de sécurité, période de couverture, stock mini, stock maxi
- Différentes modes de calcul des stocks de sécurité
- Gestion des stocks par DLC
- Paramètres variables dans le temps
- Calendrier des ressources
- Lissage des ordres

Fonctionnalité PDP

FuturMaster calcule un plan directeur de production en prenant en compte la prévision, le carnet de commande, le stock, et les contraintes industrielles. Il permet de réaliser de nombreuses simulations dynamiques pour une prise de décision optimum.

Fonctionnalité MRP

FuturMaster utilise une nomenclature multi-niveaux, variable dans le temps, avec des coefficients de perte, pour calculer le plan d'approvisionnement en matière première en tenant compte des contraintes d'approvisionnement.

FuturMaster Planning and Optimisation

FuturMaster Planning and Optimisation optimise le plan directeur de production en fonction des capacités de production et des critères économiques. FuturMaster Planning and Optimisation optimise le DRP en fonction des contraintes de transports et des critères économiques.

Approvisionnement des Points de Vente

Modules : Base de données, Prévision Modélisation, Prévisions commerciales, Eclatement, DRP, Approvisionnement des magasins

FuturMaster Approvisionnement des Points de vente calcule une commande automatique de réapprovisionnement des points de vente en tenant compte des données de merchandising, des typologies de magasins, des types de promotions, des jours fériés, des calendriers de livraison. L'outil assure la gestion de la pénurie.

4.4 Module Advanced Promotion

Le module Advanced Promotion de FuturMaster permet la définition d'un processus collaborative spécifique pour les opérations promotionnelles, de leur initiation par les équipes commerciales jusqu'à leur transformation en planning prévisionnel exploitable par les équipes Supply Chain. Il inclut les fonctionnalités clés suivantes :

- Les plannings promotionnels par client, opération, produit, période...
- La simulation des quantités sur la base des campagnes précédentes
- La qualification des promotions : mécaniques promotionnelles (offre girafe, BRI, etc.) et mécanismes financiers (remise ponctuelle, remise avec effet rétroactif, etc.)
- Les gains incrémentaux, les coûts et la rentabilité calculés de manière instantanée
- Des alertes sur les promotions insuffisamment performantes
- La gestion de la cannibalisation et de l'effet post-promotion
- Des processus de validation, le suivi des modifications par produit, par acteur
- L'analyse pré et post-promotion au moyen de rapports analytiques multidimensionnels

4.5 Module FM Cloud Services

Structure de données

Toute la puissance de FuturMaster se révèle dans la possibilité d'effectuer des modélisations à n'importe quel niveau de sa base de données (produit, famille, région, circuit de distribution), du plus détaillé au plus agrégé.

Elle permet en particulier de gérer un référentiel produit complexe et assure une vision multidimensionnelle de l'activité.

La base de données comporte trois axes hiérarchiques qui peuvent être, par exemple, un axe produit, un axe géographique et un axe client. Il est ainsi possible d'étudier dans ce cas un article donné, distribué auprès d'un canal de distribution donné dans une certaine zone géographique.

Parallèlement à la structure hiérarchique, FuturMaster autorise aussi la création de liens non hiérarchiques (relationnels) appelés "critères" qui pourront être utilisés pour chacune des trois dimensions.

Les axes d'analyse et de regroupement peuvent être soit les dimensions hiérarchiques, soit les critères soit une combinaison des deux.

Le choix d'un niveau de prévision avec FuturMaster est fondamental car il va permettre :

- d'assurer une meilleure fiabilité de prévision grâce à un traitement statistique sur un minimum de données, à un niveau de stabilité dans le temps ;

- de limiter la charge de travail de(s) utilisateur(s) en travaillant sur un nombre de références adapté.

YZ PHK

Annexe C : Modalités de Mise en Place du Service

Le présent Annexe a pour objectif de décrire les modalités financières de mise en place du Service.

1. Configuration du Progiciel

Dans le cadre de leur collaboration, le Client et FuturMaster formalise leur accord quant à la Configuration du Service dans un contrat dédié de Service (Master Service Agreement).

2. Migration on-Premise

Description

La migration intervient si le client souhaite poursuivre l'utilisation de FuturMaster mais dans une infrastructure autre que celle fournie par FuturMaster. Elle décrit l'ensemble des procédures permettant à un autre prestataire ou au client d'assurer la reprise de l'exploitation de l'application FuturMaster du client en lui transmettant les informations utiles dont il dispose. La mise en oeuvre de la migration implique une contrepartie financière dépendante des exigences et besoins du client (Licences, support, mise en œuvre...).

Processus de migration

Le processus de migration de FuturMaster s'exécute en quatre (4) étapes distinctes : initialisation, préparation, exécution et bilan.

- Initialisation

La migration sera notifiée à FuturMaster par le client dans les meilleurs délais et au plus tard dans un délai de quatre (4) mois avant la date d'expiration ou de résiliation du Contrat.

- Préparation

Dans un délai de 30 (trente) jours ouvrés à compter de la commande ou notification du service de migration, FuturMaster et le Client conviennent de se rencontrer afin de définir les conditions de réalisation de la migration et d'établir un plan de migration.

Ils devront ainsi définir dans le plan de migration les modalités de reprise de l'exécution du service, les tâches respectives à accomplir pour assurer cette reprise, un échéancier desdites tâches et les prix facturés par FuturMaster pour l'exécution desdites tâches.

Le plan de migration définira à minima :

Le calendrier d'exécution des tâches de migration

La remise de l'inventaire des serveurs ainsi que leur maintenance associée

La description des prérequis de l'environnement technique et humain, du client ou tiers désigné par lui nécessaires pour réaliser la migration.

- Exécution

Le client, au jour du début de l'exécution du plan de migration, tel qu'il sera précisé dans le plan de migration, présentera à FuturMaster le responsable ou le tiers chargé de le représenter pour la réalisation de cette phase. Le client s'engage sur la compétence et la disponibilité de ce responsable ou tiers et de son équipe. Le client précisera également à cette date le nouveau site d'hébergement.

La migration se déroulera suivant les étapes et selon le planning défini dans le plan de migration.

- Bilan

Un récapitulatif sera remis au CLIENT au terme du processus de migration. Il comprendra un descriptif de l'ensemble des actions exécutées par le Plan de Migration.

Annexe D : Prérequis Client

Les Prérequis Clients sont les éléments indispensables au bon fonctionnement du Service qui relèvent de la responsabilité du Client sous réserve que les obligations de conseil et d'information incombant au Prestataire aient été raisonnablement et préalablement satisfaites. Le Prestataire s'engage ainsi à avoir communiqué au Client l'ensemble des prérequis nécessaires au bon fonctionnement et à la bonne utilisation du Service dans l'ensemble des documents contractuels remis au Client.

Le Prestataire établit qu'ils sont constitués de :

Prérequis Techniques :

Pour accéder au service le Client reconnait être équipé en postes de travail avec pour configuration minimum à la date de mise en place du Service :

- Pentium 4 (2GHz minimum) ou Dual Core (1.5GHz minimum)
- 500Mo de RAM minimum pour le système d'exploitation
- Windows 32 bits ou 64 bits (Windows 7, 8.1 et 10)
- Affichage et résolution minimum: 1024x768, 65000 couleurs (16 bits)
  1920x1080 est recommandé

Le poste de travail devra également être équipé d'une connexion internet avec une bande passante minimum de 100 kilo-octets par seconde par poste de travail. Un navigateur internet devra être utilisé. Les navigateurs supportés sont :

- Mozilla en version 22
- Google Chrome en version 70
- Internet Explorer en version 7
- Safari en version 5.1

Prérequis Utilisateur :

Le Client reconnait disposer des compétences nécessaires à l'accès et à l'utilisation du Service suivant les informations et conseils délivrées par le Prestataire. Il appartient au Client de vérifier conformément aux usages de sa profession les résultats obtenus à l'aide du Progiciel dans le cadre du Service.

Annexe E : Engagement de Performance

1. Principe de l'engagement

Futurmaster s'engage sur le niveau de performance et de réactivité du Service FM Cloud Services.
Le niveau d'engagement de FuturMaster est défini au démarrage de la phase de réalisation telle qu'identifiée dans le Statement of Work référent de la configuration du Service.
L'engagement de FuturMaster prend effet à la fin de chaque projet/solution déployé pour chaque Société Bénéficiaires au regard du périmètre fonctionnel et technique FuturMaster utilisé par la Société Bénéficiaire, et ce tels que définis dans le Statement of Work référent.

FuturMaster confirme au Client qu'il n'y aura pas de cout additionnel sur la redevance du Service à la prise d'engagement sur la base de la trame fournie dans la présente Annexe.
Si pour une quelconque raison, à la demande du Client, le périmètre de l'engagement doit être revu de façon plus contraignante pour FuturMaster, FuturMaster informera le Client de l'impact additionnel sur la redevance du Service.

2. Trame d'engagement de performance

Dans le cadre de l'engagement prévu par l'article 1 du présent Annexe. Un tableau comme celui ci-dessous sera fournie pour chaque Société Bénéficiaire.

Société Bénéficiaire	Société XXXX
Volumétrie et Périmètre	Données
Nombre de nœuds	
Nombre de périodes et années historiques	
Périmètre fonctionnel	

Cas d'usage*	Temps réponse ou de traitements mini - maxi
§ CF 47 : Permettre à l'utilisateur d'adapter les paramètres de calcul des prévisions statistiques pour une DFU spécifique et visualiser l'impact de la modification sur la prévision résultante.	Min: 1 sec Max: 10 sec
§ CF 49 : Proposer le modèle de prévision le plus adéquat à partir d'une compétition de modèles ou en utilisant un système expert (Pick best).	Min: 1 sec Max: 1 mn
§ CF 54 : Substitution automatique d'un article par un autre (reprise des historique ou paramètres de prévision d'un article)	Min: 1 sec Max: 15 sec
§ CF 62 : Permettre d'ajouter et de modifier des évènements dans le passé afin de corriger l'historique à prendre en compte dans la prévision statistique	Min: 1 sec Max: 10 sec

YE PHH

§ CF 1 Intégrer le fichier produit provenant de l'ERP, soit 3 500 articles	Min:10 sec Max:3 min
CF 70 : La fonction de simulation permet de réaliser des réglages de prévisions sur une DFU sans affecter les prévisions officielles utilisées par l'outil. Comparer 2 versions basées sur des paramétres de calcul (modele par ex) différents	Min: 1 sec Max: 10 sec

*Les cas d'usages présentés dans le tableau précédent ne sont indiqués qu'à titre d'exemple. FuturMaster et le Client définiront conjointement les cas d'usage pertinents dans le cadre de l'utilisation du Service par le Client.

72 PHH